1. 院校（医院）的定义、边界：

   院校，是我国境内，经教育行政部门（教育部及地方各级教育局）或其他主管部门（如人社部门、军队系统）审批/备案设立，以开展教育教学、人才培养或者科学研究为核心职能，面向特定人群实施有组织、有计划教育活动的各类教育机构的统称，是“学校”、“科研院所”的规范统称，包含各级各类所有学校，包括学前教育、义务教育、高中阶段教育、高等教育、特殊教育、专门教育、研究所、研究院等。

   医院，是在中华人民共和国境内，经卫生健康行政部门审批登记、取得《医疗机构执业许可证》，主要承担疾病诊治，开展急诊急救、手术、住院治疗、康复护理，同时可开展医学教学、科研、基层业务指导的医疗机构；包含公立、民营、中外合资合作等所有登记为 “医院”类别的机构，医学院校附属医院纳入医院范围。

2. 技术领域：+A5，例子

   机械装置、生活类发明创造、计算机算法、方法步骤图的系统，

   违反法律、社会公德或者妨害公共利益的，

   违反法律,指发明创造本身的目的违反法律,即发明创造直接以违法为目的,例如:

   用于赌博的设备、机器或工具；吸毒的器具；伪造货币、票据、公文、证件、印章、文物的设备。

   违反社会公德

   - 指发明创造与社会公众普遍接受的伦理道德观念相悖，有伤风化、损害社会和谐稳定。典型示例：带有凶杀、淫秽内容或暴力恐怖、违反基本人伦的发明创造。2023 年修改后外观设计部分明确增加 "带有低俗内容" 的外观设计属于违反社会公德。

   妨害公共利益

   - 指发明创造的实施或使用可能给公众或社会造成危害,或使正常社会秩序受到影响。典型示例：严重污染环境、破坏生态平衡、危害公共安全、损害国家利益的发明创造。2023 年修改明确：涉及"政党的象征和标志" 的

发明创造妨害公共利益；外观设计部分增加包含中国国旗、国徽内容的属于违反法律的情形。

3. 撰写：

过窄的保护范围：将权利要求限定的范围，与说明书记载的发明内容相比，若权利要求比可受保护的内容小得多，即为过窄，比如，

写入过多非必要特征，把与解决技术问题无关的具体数值、材料、结构细节写进独立权利要求；

下位概念锁定，直接写死优选实施例的具体参数/组件，未做上位概括（如写"铝合金" 而不写 "金属材料"）；

封闭式表述用 "由…… 组成"而非 "包括 / 包含"，排除了一切附加技术特征；

缺多级布局，独立权利要求就过窄，从属权利要求没有逐层收窄的空间，没有"宽→窄" 的层级方法限定过死限定不必要的方法步骤顺序或具体参数范围。

简单堆叠：

技术特征的简单堆叠（审查实务中常表述为 "简单叠加"）指：权利要求中的多个技术特征只是被简单地并列、堆砌在一起，各特征之间没有功能上的相互支持或相互作用，彼此独立地、分别地发挥作用，整体方案产生的效果只是各特征效果的简单相加，没有形成协同效应或 "1+1>2"的预料不到的技术效果。特征关系并列拼凑，互不支撑功能上彼此支持、存在相互作用、作用方式各自独立发挥作用相互配合、共同实现整体效果技术效果各特征效果的简单相加产生预料不到的技术效果（协同效应）

4. 查新检索定义：相似度

在专利申请前（或申请过程中），针对一项拟申请的技术方案，在全球现有技术范围内检索与之相同或相近的现有技术文献，用于判断该技术方案相对于现有技术是否具备新颖性和创造性（即可专利性），从而为 "是否申请、如何撰写权利要求、授权前景如何"提供依据的专利检索。

实践中根据语义检索排序，相似度达到 80%需要关注。

5. 数据库 MCP

目前有黑马、智慧芽、水豚知产

6. 非正常的国知局文件

局 77 号令

规范申请专利行为的规定

（2023年12月21日国家知识产权局令第77号公布　自2024年1月20日起施行）

第一条 为了规范申请专利行为，维护专利工作的正常秩序，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利代理条例》等有关法律法规制定本规定。

第二条 提出或者代理提出专利申请的，应当遵守法律、行政法规和部门规章的有关规定，遵循专利法立法宗旨，恪守诚实信用原则，以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假，不得违反《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定实施非正常申请专利行为。

第三条 本规定所称非正常申请专利行为包括：

（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；

（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；

（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；

（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；

（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；

（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；

（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；

（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

第四条 任何单位或者个人不得代理、诱导、教唆、帮助他人实施各类非正常申请专利行为。

第五条 国务院专利行政部门根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》相关规定，在专利申请的受理、初步审查、实质审查、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报线索得知，并初步认定存在非正常申请专利行为的，可以组成专门审查工作组或者授权审查员启动专门审查程序，通知申请人在指定的期限内陈述意见并提交证明材料，或者主动撤回相关专利申请、法律手续办理请求。

第六条 申请人无正当理由逾期未答复的，相关专利申请视为撤回，相关法律手续办理请求视为未提出。

第七条 经申请人陈述意见后，国务院专利行政部门仍然认

为属于非正常申请专利行为的，应当依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。

申请人对驳回专利申请决定不服的，可以依法提出专利复审请求；对不予批准相关法律手续办理请求不服的，可以依法提出行政复议申请或者提起行政诉讼。

第八条 对实施非正常申请专利行为的单位或者个人，依据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》实施行政处罚。

对实施本规定第四条规定的非正常申请专利行为的专利代理机构，以及擅自开展专利代理业务的机构或者个人，依据《专利代理条例》及相关规定实施行政处罚。

对于违反本规定涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第九条 可以对非正常申请专利行为采取下列处理措施：

（一）对该非正常专利申请不予减缴专利费用；对于五年内多次实施非正常申请专利行为等情节严重的申请人，其在该段时间内提出的专利申请均不予减缴专利费用；已经减缴的，要求其补缴相关减缴费用；

（二）在国务院专利行政部门政府网站和有关媒体上予以公告，并将相关信息纳入全国信用信息共享平台；

（三）实施非正常申请专利行为损害社会公共利益，并受到

市场监督管理等部门较重行政处罚的，依照国家有关规定列入市场监督管理严重违法失信名单；

（四）在国务院专利行政部门的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利行为相关的专利申请数量；

（五）对申请人和相关代理机构不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还。

第十条 采取本规定第九条所列处理措施前，必要时允许当事人陈述意见。

第十一条 管理专利工作的部门应当引导公众和专利代理机构依法提出专利申请，加强对非正常申请专利行为的管理。

地方管理专利工作的部门和专利代办处发现或者根据举报得知非正常申请专利行为线索的，应当及时向国务院专利行政部门报告。国务院专利行政部门对非正常申请专利行为依法进行处理时，地方管理专利工作的部门应当予以配合。

第十二条 向国外提出或者代理提出专利申请的，应当遵守中国和相关国家、地区法律法规的规定。不得违反诚实信用原则，不以真实发明创造活动为基础，以弄虚作假的方式提出专利申请，牟取不正当利益。

第十三条 本规定自 2024 年 1 月 20 日起施行。2007 年 8 月 27 日国家知识产权局令第四十五号公布的《关于规范专利申请行为的若干规定》，2017 年 2 月 28 日国家知识产权局令第七十

五号公布的《国家知识产权局关于修改〈关于规范专利申请行为的若干规定〉的决定》和2021年3月11日国家知识产权局公告第四一一号公布的《关于规范申请专利行为的办法》同时废止。